

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 477/2533 นายประสิทธิ์ ปั่นวิเศษ ที่ 1 กับพวก โจทก์
นายมานิต พิชัยเวฐนกุล จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา

การที่โจทก์ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนว่า จำเลยก่อสร้างรั้วรูกล้าที่ดินพิพาทของโจทก์ ก็ไม่เป็นผลดีแก่คดีของโจทก์เพราะเป็นการแจ้งความภายหลังที่กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทได้ตกเป็นของจำเลยโดยการครอบครองปรปักษ์แล้ว จำเลยย่อมได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา1382

จำเลยยื่นคำให้การต่อสู้คดีว่าไม่ได้รุกรานที่ดินโจทก์ หากรุกรานจำเลยก็ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่รุกรานโดยการครอบครองปรปักษ์ ซึ่งศาลชั้นต้นได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้แล้ว แม้ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่รุกรานโดยการครอบครองปรปักษ์ โดยจำเลยมิได้ฟ้องแย้งและเสียค่าขึ้นศาลมา ก็ตามแต่ศาลอุทธรณ์ก็เพียงพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์เท่านั้น ศาลอุทธรณ์หาได้พิพากษาเกินไปกว่า หรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง อันเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ไม่

โจทก์ได้รับการยกที่ดินให้และได้รับมรดกจาก ก. ย. และ ส.โดยมิได้เสียค่าตอบแทน ฉะนั้น เมื่อจำเลยเป็นผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม

แม้จะยังมีได้จดทะเบียนก็ย่อมยากเป็นข้อต่อสู้โจทก์ได้ เพราะแม้โจทก์จะจดทะเบียนโดยสุจริต แต่ก็มีได้เสียค่าตอบแทนแต่อย่างใด

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยบุกรุกที่ดินของโจทก์ ขอให้บังคับจำเลยรื้อรั้วคอนกรีตส่วนที่รูกล้ำบังหน้าที่ดินของโจทก์โฉนดที่ ๓๐๙๖ และขนขยะมูลฝอย เปลือกมะพร้าว กะลามะพร้าวออกไปจากแนวเขตที่ดินของโจทก์ทั้ง ๒ โฉนด หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ขอให้มีความสั่งให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนรั้วคอนกรีตที่รูกล้ำและขนขยะมูลฝอย เปลือกมะพร้าว กะลามะพร้าว ออกไปจากที่ดินของโจทก์ทั้ง ๒ โฉนด โดยให้จำเลยเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และขอให้มีความสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทำการรังวัดตรวจสอบเขตที่ดินของโจทก์ทั้ง ๒ โฉนดพร้อมกับของจำเลยให้ถูกต้อง ห้ามมิให้จำเลยขัดขวางการรังวัดตรวจสอบ

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ ๓๔๗๘ โดยซื้อมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๒ จำเลยได้ครอบครองมาโดยตลอดโดยเปิดเผยสร้างรั้วสังกะสีทางด้านทิศตะวันออกตามแนวเขตจนจดลำกระโดง และตามลำกระโดงตามแนวเขตทิศเหนือ ทิศตะวันตกและทิศใต้ด้วยวัสดุต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากเนื้อที่ที่ถมโดยเปิดเผยเป็นเวลานานถึงปัจจุบันเกินกว่า ๑๐ ปีแล้ว โดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน จำเลยได้ทำรั้วก่อกออิฐถือปูนแทนรั้วสังกะสีที่ชำรุดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยทำตามแนวเดิมไม่ได้รูกล้ำที่ดินของโจทก์ โจทก์ไม่เคยห้ามปรามจำเลยไม่เคยขัดขวางการรังวัดหรือการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดิน หากการถมวัสดุตามแนวเขตที่ดินตลอดจนการสร้างรั้วของจำเลยได้มีการรูกล้ำเข้าไปในที่ดินข้างเคียงก็ถือว่ากรรมสิทธิ์ใน

ที่ดินส่วนที่ถูกรากล้ำตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยโดยครอบครองปรปักษ์แล้ว ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยรื้อถอนรั้วคอนกรีตส่วนที่รากล้ำบังหน้าที่ดินของ
โจทก์ โฉนดที่ ๓๐๙๖ และขนขยะมูลฝอยต่าง ๆ ออกไปจากที่ดินของโจทก์ และห้าม
จำเลยมิให้ขัดขวางการรังวัดตรวจสอบที่ดินของโจทก์ คำขออื่นของโจทก์ให้ยกเสีย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คำพยานจำเลยมีน้ำหนักยิ่งกว่าพยานโจทก์น่าเชื่อว่าจำเลย
ถือว่าลำกระโดงด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันตกของที่ดินจำเลยเป็นของจำเลยกึ่ง
หนึ่งมาโดยตลอดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๑ นั้นแล้ว และเมื่อโจทก์ขอรังวัดที่ดินโฉนดที่
๓๐๙๖ เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๕ จำเลยจึงชี้แนวเขตที่ดินของจำเลยที่กึ่งกลางลำกระโดงแสดง
ว่าจำเลยได้ยึดถือลำกระโดงทั้งสองด้านของโจทก์ว่าเป็นของตนถึงกึ่งกลางลำ
กระโดงแต่ละด้าน จำเลยได้ครอบครองลำกระโดงนั้นมาด้วยความสงบและโดยเปิดเผย
ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมาเป็นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปีแล้ว จำเลยย่อมได้กรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินส่วนที่จำเลยครอบครองรากล้ำโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๘๒ แม้โจทก์จะได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่
๑๑ มกราคม ๒๕๒๖ ว่า จำเลยก่อสร้างรั้วรากล้ำที่ดินของโจทก์ตามสำเนารายงาน
ประจำวันเกี่ยวกับคดีตามเอกสารหมาย จ.๕ ก็เป็นเวลาภายหลังที่กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ที่จำเลยรากล้ำได้ตกเป็นของจำเลยโดยการครอบครองปรปักษ์แล้ว ที่ศาลอุทธรณ์
วินิจฉัยว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่จำเลยรากล้ำโดยการครอบครองปรปักษ์

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ นั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ที่โจทก์ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาคดีนี้โดยให้จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในลำกระโดงกิ่งหนึ่งโดยการครอบครองปรปักษ์เป็นการพิพากษาที่ขัดต่อกฎหมายและพิพากษาเกินและนอกเหนือคำขอและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม ถ้ามิได้จดทะเบียนการได้มาจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๙๙ วรรค ๒ นั้นศาลฎีกาเห็นว่าคดีนี้จำเลยยื่นคำให้การต่อสู้คดีว่าไม่ได้รुकล้ำที่ดินโจทก์ หากรुकล้ำจำเลยก็ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่รुकล้ำโดยการครอบครองปรปักษ์ ซึ่งศาลชั้นต้นได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้แล้ว แม้ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยว่าจำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่รुकล้ำโดยการครอบครองปรปักษ์โดยจำเลยมิได้ฟ้องแย้งและเสียค่าขึ้นศาลมาก็ตาม แต่ศาลอุทธรณ์ก็เพียงพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์เท่านั้น ศาลอุทธรณ์หาได้พิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องอันเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ ไม่ คดีนี้ปรากฏว่าโจทก์ได้รับการยกที่ดินให้และได้รับมรดกจากนายгимเซ็ก นายยุ่น และนายเลี่ยน โดยมีได้เสียค่าตอบแทนฉะนั้น เมื่อจำเลยเป็นผู้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม แม้จะยังมีได้จดทะเบียนก็ตามย่อมยกเป็นข้อต่อสู้โจทก์ได้เพราะโจทก์ถึงจะจดทะเบียนโดยสุจริต แต่ก็มีได้เสียค่าตอบแทนแต่อย่างใด ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

พิพากษายืน.

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-อุระ หวังอ้อมกลาง)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายสนัด หมายสวัสดิ์
ศาลอุทธรณ์ - นายอัศวินวิทย์ สุมาวงศ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>